

특정감사

감 사 보 고 서

- 2024년 세종특별자치시 시설관리공단 규정 및 내규 운영실태 -

2024. 8.

청 렬 감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 업무현황	2
III. 감사결과	8
1. 감사결과 총괄	8
2. 처분요구사항	9
가. 처분요구 총괄	9
나. 처분요구사항 일람표	9
첨부. 1. 감사결과 처분요구서	12

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단” 이라 한다) 규정 및 내규(이하 “규정 등” 이라 한다)의 적법성과 타당성을 점검하여 공단의 효율적인 운영과 불합리한 제도를 개선하기 위하여 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 공단 규정 등의 제정·개정·폐지 관리운영 사항과 상위법령과 규정간 위배 및 상충여부 등 불합리한 요소 및 문제점 개선을 위해 실시하였으며, 2022. 8. 1부터 2024. 5. 31 까지 공단에서 제·개정된 규정 업무 전반을 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2024. 6. 24 부터 7. 19 까지 감사반장 1명, 감사관 3명을 투입하여 서면 및 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과는 청렴감사실 내부 검토과정을 거쳐 2024. 08. 02. 비상임감사가 최종 확정하였다.

II. 감사대상 업무 현황

1. 규정 및 내규

[단위 : 개, 2024. 6. 17.자 기준]

구분	합계	정관	조직	인사	취업·복무	보수·후생	재무·회계	업무관리
계	62	1	15	6	3	6	4	26
규정	28	1	6	5	3	5	2	6
내규	34	-	9	1	-	1	2	21

2. 관리현황

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
1	1호	-	직제규정	2016-09-12		혁신기획실
2	2호	-	인사규정	2016-09-12	2016-09-23	인사총무팀
3	3호	-	보수규정	2016-09-12	2016-09-23	인사총무팀
4	4호	-	복리후생규정	2016-09-12		인사총무팀
5	5호	-	연봉제규정	2016-09-12		인사총무팀
6	6호	-	취업규정	2016-09-12	2016-09-23	인사총무팀
7	7호	-	공무직 및 기간제 근로자 등 관리규정	2016-09-12	2016-09-23	인사총무팀
8	8호	-	직인관리규정	2016-09-12		인사총무팀
9	9호	-	임금피크제 운영규정	2016-09-12	2017-01-01	인사총무팀
10	10호	-	이사회 운영규정	2016-10-17		혁신기획실
11	11호	-	임원추천위원회 설치운영규정	2016-10-17		인사총무팀
12	12호	-	제규정 관리규정	2016-10-17		혁신기획실
13	13호	-	감사규정	2016-10-17		청렴감사실
14	14호	-	회계규정	2016-10-17		재무회계팀
15	15호	-	물품관리규정	2016-10-17		재무회계팀
16	16호	-	여비규정	2016-10-17		인사총무팀
17	17호	-	사무관리규정	2016-10-17	2016-10-17	디지털전략팀
18	18호	-	민원사무처리규정	2016-10-17	2016-10-17	혁신기획실
19	19호	-	윤리규정			청렴감사실
20	20호	-	당직 및 비상근무 규정	2016-10-17		인사총무팀
21	21호	-	보안업무규정	2016-10-17		디지털전략팀
22	-	1호	인사규정 시행내규	-		인사총무팀
23	-	2호	사무위임전결내규	-		혁신기획실
24	-	3호	공동구 운영내규	-	2017-01-31	공동구관리팀
25	-	4호	주차시설 운영내규	-	2017-01-31	주차시설팀
26	22호	-	노사협의회규정	2017-02-16	2017-02-16	인사총무팀
27	23호	-	임원추천위원회 설치운영규정	2017-02-16	2017-02-23	인사총무팀
28	-	5호	차량관리내규	-	2017-02-22	재무회계팀
29	-	6호	맞춤형 복지제도 운영내규	-	2017-04-06	인사총무팀
30	-	-	임직원 행동강령	-	2017-04-06	청렴감사실

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
31	-	7호	적극행정 면책제도 운영에 관한 내규	-	2017-04-10	혁신기획실
32	24호	-	직제규정	2017-04-19	2017-04-25	혁신기획실
33	25호	-	보수규정	2017-04-19	2017-04-25	인사총무팀
34	26호	-	복리후생규정	2017-04-19	2017-04-25	인사총무팀
35	27호	-	공무직 및 기간제 근로자 등 관리규정	2017-04-19	2017-04-19	인사총무팀
36	-	8호	감사규정 시행내규	-	2017-04-27	청렴감사실
37	-	9호	사무위임전결내규	-	2017-04-28	혁신기획실
38	-	10호	공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2017-05-16	청렴감사실
39	-	11호	임직원 업무관련 범죄고발규정 시행내규	-	2017-05-16	청렴감사실
40	-	12호	사무위임전결내규	-	2017-05-17	혁신기획실
41	-	13호	부패행위 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2017-06-14	청렴감사실
42	-	14호	인사규정 시행내규	-	2017-06-27	인사총무팀
43	-	15호	주차시설 운영내규	-	2017-08-21	주차시설팀
44	28호	-	위원회 설치 및 실비변상 등에 관한 규정	2017-08-29	2017-08-29	혁신기획실
45	29호	-	이사회 운영규정	2017-08-29	2017-08-29	혁신기획실
46	30호	-	제규정 관리규정	2017-08-29	2017-08-29	혁신기획실
47	31호	-	회계규정	2017-08-29	2017-08-29	재무회계팀
48	32호	-	보안업무규정	2017-08-29	2017-08-29	디지털전략팀
49	-	16호	인사규정 시행내규	-	2017-12-06	인사총무팀
50	33호	-	직제규정	2017-12-26	2018-01-01	혁신기획실
51	34호	-	보수규정	2017-12-26	2017-12-28	인사총무팀
52	35호	-	인사규정	2017-12-26	2017-12-28	인사총무팀
53	36호	-	연봉제규정	2017-12-26	2017-12-28	인사총무팀
54	37호	-	복리후생규정	2017-12-26	2017-12-28	인사총무팀
55	38호	-	공무직 및 기간제 근로자 등 관리규정	2017-12-26	2018-01-01	인사총무팀
56	39호	-	회계규정	2017-12-26	2018-01-01	재무회계팀
57	40호	-	직인관리규정	2017-12-26	2018-01-01	인사총무팀
58	41호	-	임원 인사규정	2017-12-26	2017-12-28	인사총무팀
59	42호	-	윤리규정	2017-12-26	2018-01-01	청렴감사실
60	43호	-	당직 및 비상근무 규정	2017-12-26	2018-01-01	인사총무팀
61	44호	-	보안업무규정	2017-12-26	2018-01-01	디지털전략팀
62	-	17호	사무위임전결내규	-	2018-01-18	혁신기획실
63	-	18호	공동구 운영내규	-	2018-01-19	공동구관리팀
64	-	19호	임직원 행동강령	-	2018-02-14	청렴감사실
65	45호	-	임원 인사규정	2018-03-29	2018-04-05	인사총무팀
66	-	20호	차량관리내규	-	2018-04-25	재무회계팀
67	-	21호	감사규정 시행내규	-	2018-05-01	청렴감사실
68	46호	-	감사규정	2018-05-09	2018-05-24	청렴감사실
69	47호	-	인사규정	2018-05-09	2018-05-24	인사총무팀
70	48호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2018-05-09	2018-05-24	인사총무팀
71	49호	-	취업규정	2018-05-09	2018-05-24	인사총무팀
72	-	22호	주차시설 운영내규	-	2018-06-28	주차시설팀
73	-	23호	공동구 운영내규	-	2018-06-28	공동구관리팀
74	-	24호	임직원 행동강령	-	2018-07-31	청렴감사실
75	-	25호	창의혁신 제안제도 운영 내규	-	2018-11-20	혁신기획실
76	-	26호	감사규정 시행내규	-	2018-12-04	청렴감사실
77	50호	-	민원사무처리규정	2018-11-26	2018-11-29	혁신기획실
78	51호	-	감사규정	2018-11-26	2018-12-04	청렴감사실

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
79	52호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2018-11-26	2018-12-04	인사총무팀
80	53호	-	취업규정	2018-11-26	2018-12-04	인사총무팀
81	-	27호	기록관 운영내규	-	2018-12-24	디지털전략팀
82	-	28호	인사규정 시행내규	-	2018-12-24	인사총무팀
83	-	29호	인권경영 시행내규	-	2019-01-07	청렴감사실
84	-	30호	감사규정 시행내규	-	2019-01-15	청렴감사실
85	54호	-	직제규정	2019-02-20	2019-03-05	혁신기획실
86	55호	-	인사규정	2019-02-20	2019-03-05	인사총무팀
87	56호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2019-02-20	2019-03-05	인사총무팀
88	57호	-	윤리규정	2019-02-20	2019-03-05	청렴감사실
89	58호	-	당직 및 비상근무 규정	2019-02-20	2019-03-05	인사총무팀
90	59호	-	보안업무규정	2019-02-20	2019-03-05	디지털전략팀
91	60호	-	회계규정	2019-02-20	2019-03-05	재무회계팀
92	61호	-	직인관리규정	2019-02-20	2019-03-05	인사총무팀
93	-	31호	차량관리내규	-	2019-03-05	재무회계팀
94	-	32호	사무위임전결내규	-	2019-03-05	혁신기획실
95	62호	-	보수규정	2019-02-20	2019-07-01	인사총무팀
96	63호	-	연봉제규정	2019-02-20	2019-07-01	인사총무팀
97	-	33호	인사규정 시행내규	-	2019-03-07	인사총무팀
98	-	34호	적극행정 면책제도 운영에 관한 내규	-	2019-06-17	혁신기획실
99	-	35호	재난안전관리 시행내규	-	2019-06-28	안전보건팀
100	64호	-	보수규정	2019-06-26	2019-07-01	인사총무팀
101	65호	-	직제규정	2019-06-26	2019-07-01	혁신기획실
102	-	36호	임직원 행동강령	-	2019-07-12	청렴감사실
103	-	37호	산학연클러스터 지원센터 운영지침	-	2019-07-22	임대사업팀
104	66호	-	취업규정	2019-07-30	2019-07-16	인사총무팀
105	67호	-	인사규정	2019-07-30	2019-07-16	인사총무팀
106	-	38호	부패행위 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2019-08-05	청렴감사실
107	68호	-	취업규정	2019-08-29	2019-07-16 2019-09-03	인사총무팀
108	-	39호	맞춤형 복지제도 운영내규	-	2019-09-30	인사총무팀
109	-	40호	인권경영 시행내규	-	2019-09-30	청렴감사실
110	-	41호	연구용역 관리지침	-	2019-09-26	혁신기획실
111	69호	-	취업규정	2019-10-21	2019-10-30	인사총무팀
112	70호	-	인사규정	2019-10-21	2019-10-10	인사총무팀
113	-	42호	임직원 행동강령	-	2019-10-10	청렴감사실
114	-	43호	인사규정 시행내규	-	2019-10-30	인사총무팀
115	-	44호	지방자치회관 시설물 운영지침	-	2019-11-12	임대사업팀
116	71호	-	물품관리규정	2019-12-26	2019-12-31	재무회계팀
117	72호	-	직제규정	2019-12-26	2019-12-31	혁신기획실
118	73호	-	인사규정	2019-12-26	2019-12-31	인사총무팀
119	74호	-	회계규정	2019-12-26	2019-12-31	재무회계팀
120	-	45호	인권경영 시행내규	-	2019-12-31	청렴감사실
121	-	46호	적극행정 면책제도 운영에 관한 내규	-	2019-12-31	혁신기획실
122	-	47호	은하수공원 운영내규	-	2020-01-01	은하수공원사업소
123	-	48호	공무국외여행 운영내규	-	2020-01-01	인사총무팀
124	-	49호	인사규정 시행내규	-	2020-01-07	인사총무팀
125	-	50호	감사규정 시행내규	-	2020-01-07	청렴감사실

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
126	75호	-	취업규정	2020-01-28	2020-01-31	인사총무팀
127	-	51호	피복 지급 내규	-	2020-01-01	인사총무팀
128	76호	-	직제규정	2020-02-28	2020-03-01	혁신기획실
129	-	52호	산학연클러스터 지원센터 운영지침	-	2020-02-20	임대사업팀
130	-	53호	정보공개 운영내규	-	2020-04-23	디지털전략팀
131	-	54호	임직원 행동강령	-	2020-05-27	청렴감사실
132	77호	-	인사규정	2020-06-24	2020-06-30	인사총무팀
133	78호	-	임원추천위원회 설치·운영규정	2020-06-24	2020-06-30	인사총무팀
134	-	55호	인사규정 시행내규	-	2020-06-30	인사총무팀
135	79호	-	보수규정	2020-07-10	2020-07-22	인사총무팀
136	80호	-	복리후생규정	2020-07-10	2020-07-22	인사총무팀
137	81호	-	직제규정	2020-07-10	2020-07-31	혁신기획실
138	82호	-	윤리규정	2020-07-10	2020-07-31	청렴감사실
139	83호	-	인사규정	2020-07-10	2020-07-31	인사총무팀
140	84호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2020-07-10	2020-07-31	인사총무팀
141	85호	-	당직 및 비상근무 규정	2020-07-10	2020-07-31	인사총무팀
142	86호	-	보안업무규정	2020-07-10	2020-07-31	디지털전략팀
143	87호	-	회계규정	2020-07-10	2020-07-31	재무회계팀
144	88호	-	직인관리규정	2020-07-10	2020-07-31	인사총무팀
145	89호	-	보수규정	2020-07-10	2020-07-31	인사총무팀
146	-	56호	사무위임전결내규	-	2020-07-31	혁신기획실
147	-	57호	재난안전관리 시행내규	-	2020-07-31	안전보건팀
148	-	58호	차량관리내규	-	2020-07-31	재무회계팀
149	-	59호	연구용역 관리지침	-	2020-07-31	혁신기획실
150	90호	-	직제규정	2020-10-16	2020-11-01	혁신기획실
151	-	60호	감사규정 시행내규	-	2020-12-14	청렴감사실
152	-	61호	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리에 관한 내규	-	2020-12-14	청렴감사실
153	-	62호	법인카드 관리 운영내규	-	2021-01-01	재무회계팀
154	-	63호	차량관리내규	-	2020-12-14	재무회계팀
155	-	64호	인사규정 시행내규	-	2020-12-17	인사총무팀
156	91호	-	감사규정	2020-12-23	2020-12-30	청렴감사실
157	92호	-	시설물유지관리규정	2020-12-23	2020-12-30	은하수공원사업소
158	93호	-	직제규정	2020-12-23	2021-02-01	혁신기획실
159	-	65호	인사규정 시행내규	-	2021-02-04	인사총무팀
160	-	66호	공동구 운영내규	-	2021-02-04	공동구관리팀
161	94호	-	직제규정	2021-04-16	2021-05-04	혁신기획실
162	-	67호	산학연클러스터 지원센터 운영지침	-	2021-05-04	임대사업팀
163	95호	-	취업규정	2021-07-01	2021-07-22	인사총무팀
164	96호	-	인사규정	2021-07-01	2021-07-22	인사총무팀
165	-	68호	임직원 행동강령	-	2021-07-22	청렴감사실

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
166	-	69호	인사규정 시행내규	-	2021-09-30	인사총무팀
167	-	70호	안전보건관리 내규	-	2021-10-14	안전보건팀
168	-	71호	공사감독관리내규	-	2021-12-01	재무회계팀
169	-	72호	공무국외여행 운영내규	-	2021-11-18	인사총무팀
170	97호	-	직제규정	2021-11-15	2022-01-01	혁신기획실
171	98호	-	윤리규정	2021-11-15	2022-02-15	청렴감사실
172	99호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2021-11-15	2022-02-15	인사총무팀
173	100호	-	당직 및 비상근무 규정	2021-11-15	2021-12-01 (2022-02-15)	인사총무팀
174	101호	-	보안업무규정	2021-11-15	2022-02-15	디지털전략팀
175	102호	-	직인관리규정	2021-11-15	2022-02-15	인사총무팀
176	103호	-	물품관리규정	2021-11-15	2021-12-01	재무회계팀
177	-	73호	주차시설 운영내규	-	2021-12-01	주차시설팀
178	104호	-	직제규정	2021-12-22	2022-01-01	혁신기획실
179	105호	-	보수규정	2021-12-22	2022-01-20	인사총무팀
180	106호	-	직무발령규정	2021-12-22	2022-01-01	혁신기획실
181	-	74호	이해충돌방지제도 내규	-	2022-05-19	청렴감사실
182	-	75호	인사규정 시행내규	-	2022-05-25	인사총무팀
183	-	76호	인권경영 시행내규	-	2022-05-30	청렴감사실
184	-	77호	소송사무처리 운영 내규	-	2022-05-31	청렴감사실
185	107호	-	직제규정	2022-05-24	2022-06-02	혁신기획실
186	-	78호	교육훈련 운영내규	-	2022-07-01	인사총무팀
187	-	79호	임직원 행동강령	-	2022-07-08	청렴감사실
188	-	80호	부패행위 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2022-08-03	청렴감사실
189	-	81호	공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2022-09-08	청렴감사실
190	-	82호	인권경영 시행내규	-	2022-09-26	청렴감사실
191	108호	-	인사규정	2022-08-25	2022-09-22	인사총무팀
192	109호	-	취업규정	2022-08-25	2022-09-22	인사총무팀
193	110호	-	직무발령규정	2022-08-25	2022-09-22	혁신기획실
194	-	83호	사무위임전결내규	-	2022-09-22	혁신기획실
195	-	84호	청렴시민감사관 제도 운영에 관한 내규	-	2022-10-11	청렴감사실
196	-	85호	안전보건관리 내규	-	2022-10-11	안전보건팀
197	-	86호	임직원 행동강령	-	2022-10-28	청렴감사실
198	-	87호	예산성과금 운영내규	-	2022-11-01	혁신기획실
199	111호	-	청원경찰 운영규정	2020-07-10	2022-11-01	인사총무팀
200	-	88호	소송사무처리 운영 내규	-	2022-11-01	청렴감사실
201	112호	-	직제규정	2022-12-26	2023-01-01	혁신기획실
202	113호	-	임금피크제 운영규정	2022-12-26	2023-01-01	인사총무팀
203	114호	-	청원경찰 관리규정	2022-12-26	2023-01-01	인사총무팀
204	-	89호	안전보건관리 내규	-	2023-01-06	안전보건팀
205	-	90호	산업안전보건위원회 운영내규	-	2023-01-06	안전보건팀
206		91호	임직원 행동강령		2023-03-06	청렴감사실
207	-	92호	은하수공원 운영내규	-	2023-03-23	은하수공원사업소
208	115호	-	직제규정	2023-03-24	2023-07-01 2023-04-04 (합강캠퍼스)	혁신기획실
209	116호	-	보수규정	2023-03-24	2023-04-04	인사총무팀
210	117호	-	인사규정	2023-03-24	2023-04-04	인사총무팀
211	-	93호	인사규정 시행내규	-	2023-04-24	인사총무팀
212	-	94호	연구용역 관리지침	-	2023-05-03	혁신기획실
213	-	95호	산학연클러스터 지원센터 운영지침	-	2023-06-14	임대사업팀
214	118호	-	임원추천위원회 설치·운영규정	2023-06-22	2023-06-29	인사총무팀
215	119호	-	인사규정	2023-06-22	2023-06-29	인사총무팀
216	120호	-	보수규정	2023-06-22	2023-06-29	인사총무팀

연번	규정번호		규정명	의결일자	시행일자	관리부서
	규정	내규				
217	121호	-	복리후생규정	2023-06-22	2023-06-29	인사총무팀
218	-	96호	정보공개 운영내규	-	2023-08-07	디지털전략팀
219	-	97호	인사규정 시행내규	-	2023-09-22	인사총무팀
220	-	98호	인권경영 시행내규	-	2023-10-31	청렴감사실
221	127호	-	인사규정	2023-11-29	2023-12-06	인사총무팀
222	122호	-	직제규정	2023-10-26	2024-01-01	혁신기획실
223	123호	-	취업규정	2023-11-29	2023-12-06	인사총무팀
224	124호	-	보수규정	2023-11-29	2023-12-06	인사총무팀
225	-	99호	임직원 행동강령	-	2023-12-01	청렴감사실
226	-	100호	공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규	-	2023-12-01	청렴감사실
227	125호	-	복리후생규정	2023-11-29	2023-12-06	인사총무팀
228	126호	-	여비규정	2023-11-29	2023-12-06	인사총무팀
229	-	101호	청렴시민감사관 제도 운영에 관한 내규	-	2023-12-01	청렴감사실
230	127호	-	제규정 관리규정	2023-12-21	2024-01-01	혁신기획실
231	128호	-	윤리규정	2023-12-21	2024-01-01	청렴감사실
232	129호	-	인사규정	2023-12-21	2024-01-01	인사총무팀
233	130호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2023-12-21	2024-01-01	인사총무팀
234	131호	-	당직 및 비상근무규정	2023-12-21	2024-01-01	인사총무팀
235	132호	-	보안업무규정	2023-12-21	2024-01-01	디지털전략팀
236	133호	-	보수규정	2023-12-21	2024-01-01	인사총무팀
237	134호	-	회계규정	2023-12-21	2024-01-01	재무회계팀
238	135호	-	직인관리규정	2023-12-21	2024-01-01	인사총무팀
239	136호	-	사무관리규정	2023-12-21	2024-01-01	디지털전략팀
240	137호	-	시설물유지관리규정	2023-12-21	2024-01-01	은하수공원사업소
241	-	102호	사무위임전결내규	-	2024-01-01	혁신기획실
242	-	103호	안전보건관리 내규	-	2024-01-01	안전보건팀
243	-	104호	산학연클러스터 지원센터 운영지침	-	2024-01-12	임대사업팀
244	-	105호	재난안전관리 시행내규	-	2024-01-19	안전보건팀
245	138호	-	위원회 설치 및 실비변상 등에 관한 규정	2024-02-15	2024-02-19	혁신기획실
246	-	106호	연구용역 관리지침	2024-02-15	2024-02-19	혁신기획실
247	-	107호	인사규정 시행내규	-	2024-03-12	인사총무팀
248	139호	-	물품관리규정	2024-03-21	2024-03-28	재무회계팀
249	140호	-	인사규정	2024-03-21	2024-03-28	인사총무팀
250	141호	-	공무직 및 기간제 근로자 관리규정	2024-03-21	2024-03-28	인사총무팀
251	142호	-	직인관리규정	2024-03-21	2024-03-28	인사총무팀
252	-	108호	성과평가 운영내규	-	2024-04-18	혁신기획실
253	143호	-	직제규정	2024-04-23	2024-06-05	혁신기획실
254	144호	-	위원회 설치 및 운영에 관한 규정	2024-05-31	2024-06-11	혁신기획실
255	145호	-	위원회 설치 및 실비변상 등에 관한 규정	2024-05-31	2024-06-11	혁신기획실
256	-	109호	연구용역 관리지침	-	2024-06-11	혁신기획실
257	146호	-	보안업무규정	2024-05-31	2024-06-11	디지털전략팀

※ 세종시설관리공단 규정 관리대장 재구성(혁신기획실 제출자료)

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

- 세종특별자치시의 공공시설물의 효율적 관리를 위하여 공단은 자체 규정 및 내규에 의하여 관리 운영 중이다.
- 공단 설립 이후 최초 실시하는 규정 및 내규 운영실태 감사로서 비합리적인 요인을 제거하고자 규정 및 내규 운영실태에 대한 감사를 실시하였다.
- 총 지적건수는 5건으로 상위 법령 및 타 규정 등에 위배 또는 상충여부와 현재 업무 환경을 반영하여 사규의 현행화 등 사전 예방 및 지도에 중점을 두고 시행하였다.

감사결과 요약

□ 상위 법령 및 타 규정 등에 위배 또는 상충여부 관련

- 규정 내 자위소방대 조직 및 활동, 피난계획, 소방안전관리자 선임 등에 관련하여 공단 규정 내 인용하고 있는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제정 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 전부 개정사항 반영
- 전기설비의 정기검사에 대한 「전기사업법」은 「전기안전관리법」 제정사항 반영
- 승강기 관리에 대한 「승강기시설 안전관리법」은 「승강기 안전관리법」 개정 사항 반영
- 취업규정 내 「한국방송통신대학교 설치령」 폐지 및 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령」 제정사항 반영
- 임금피크제 운영규정 내 「공단 인사규정」 적용대상자 명확화

□ 현재 업무 환경을 반영하여 사규의 현행화 관련

- 차량관리내규 내 조직개편 부서명 반영(재무회계팀) 및 관외출장 관련 차량 사용승인신청서 내규개정 등

2. 처분요구사항

○ 처분요구 총괄

<단위 : 건 / 천원>

행정상 조치							재정상 조치 금액			신분상 조치				현지 시정
계	주의	시정	권고	통보	교육	개선	계	회수	추징	계	징계	경고	주의	
5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 처분요구사항 일람표

(단위: 건, 천 원)

일련 번호	제 목	처 분 요 구			조치할 사항	조치 부서
		행정상	재정상 (금액)	신분상		
계		권고 4 통보 1	-	-		
제2024-10호	지방자치회관 시설물 운영지침 정비 필요	권고 1			운영지침 내 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법 률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제정사항 반영하여 정 비_권고	임대 사업팀
제2024-11호	시설물유지관리 규정 정비필요	권고 1			시설물유지관리규정 내 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안 전관리에 관한 법률」로 「전기사업 법 시행규칙」은 「전기안전법 시행 규칙」의 제정 및 개정사항 반영하여 정비_권고	은하수 공원 사업소
제2024-12호	취업규정 및 임금피크제 정비 필요	권고 1			·취업규정 내 「한국방송통신대학교 설 치령」폐지 및 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령」 제정 및 개정사항 반영 ·임금피크제 운영규정 내 「세종특별 자치시시설관리공단 인사규정」 제28 조 제1항 제2호는 「세종특별자치시 시설관리공단 인사규정」제29조 제1 항 제2호로 정비_권고	인사 총무팀

일련 번호	제 목	처 분 요 구			조치할 사항	조치 부서
		행정상	재정상 (금액)	신분상		
제2024-13호	주차시설 운영내규 정비 필요	권고 1			· 운영내규 제22조 내 「소방시설 설치· 유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제정 및 개정사항 반영·정비 · 운영내규 제23조 내 「전기사업법」은 「전기안전관리법」 제정 및 개정사 항 반영·정비 · 운영내규 제24조 내 「승강기시설 안 전관리법」은 「승강기 안전관리법」 제정 및 개정사항 반영·정비_권고	주차 시설팀
제2024-14호	차량운영 관리내규 정비	통보 1			· 내규 제12조 내 조직개편 반영 부서명 (재무회계팀) 반영 및 정비 · 내규 제13조 2항 내 차량사용승인신 청서 관련 내규 정비_통보	재무 회계팀

첨부 1. 감사결과 처분요구서

[번호 : 제2024 - 10호]

청 럽 감 사 실

권 고

제 목 지방자치회관 시설물 운영지침 정비 필요

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단 (임대사업팀)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”)에서는 「세종특별자치시시설관리공단 지방자치회관 시설물 운영지침」에 따라 지방자치회관을 운영 중에 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

「세종특별자치시시설관리공단 지방자치회관 시설물 운영지침」 제21조에 따르면 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조에 따른 지방자치회관 근무자를 중심으로 자위소방조직 대원 편성 시 협조하며 소방 교육·훈련 활동 시 협의를 통해 지원활동을 한다고 규정하고 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 지난 2022년 12월 1일부터 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」로 제정¹⁾ 및 「소

1) 제정이유 : 화재예방과 안전관리에 관한 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할수 있도록 화재예방에 관한 법률을 별도제정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)

방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 전부개정²⁾ 되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 「세종특별자치시시설관리공단 지방자치회관 시설물 운영지침」 제21조에서 인용하고 있는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」의 제정 사항을 반영하여 정비 할 필요가 있다.

관계부서 의견 임대사업팀에서는 별다른 이견이 없었으며 “지방자치회관 시설물 운영지침 제21조에서 인용하고 있는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」의 절차에 따라 시행하겠다” 라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 세종특별자치시시설관리공단 이사장은 「세종특별자치시시설관리공단 지방자치회관 시설물 운영지침」 내 인용한 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」의 제정 사항을 반영하여 관련규정을 정비하시기 바랍니다. (권고)

2) 개정이유 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 복잡하게 규정된 화재예방에 관한 사항을 분리하여 별도제정하기로함에 따라 현행 법률의 제명을 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률로 변경하는 한편, 변화하는 소방환경에 맞추어 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 전부개정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)

[관련 법률 등]

□ 세종특별자치시시설관리공단 지방자치회관 시설물운영지침

[시행 2019. 11. 12] [제정 2019. 11. 11. 규정 제44호]

제21조(훈련 계획 및 자위소방대 활동) ① 지방자치회관 시설물 운영 시 예측 불가능의 재난사고를 대비하여 화재·지진대피 등의 훈련을 자체·유관기관합동으로 실시 할 수 있으며 훈련 계획은 입주기관에 통보하여 충분한 협의를 통해 일정을 정하도록 한다. ② 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조에 따른 지방자치회관 근무자를 중심으로 자위소방조직 대원 편성시 협조하며 소방 교육·훈련 활동시 협의를 통해 지원활동을 한다.

□ 화재의 예방 및 안전관리에 관한법률[제정·개정이유]

[시행 2022.12. 1] [제정 2021. 11. 30. 법률 제18523호]

◇ 제정이유

화재로 인한 인명과 재산 피해를 줄이기 위해서는 체계적이고 일관된 화재 예방 정책 추진이 필요하나 현행 화재 예방과 관련된 제도와 법률 규정이 「소방기본법」과 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 분산되어 있고, 잦은 개정으로 법체계가 복잡하여 국민이 이해하기 어려울 뿐만 아니라 법제도적으로 화재 예방과 안전관리가 체계적이고 일관되지 않은 문제가 있음.

이에 화재 예방과 안전관리에 관련된 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재 예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할 수 있도록 화재 예방에 관한 법률을 별도로 제정하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률을 이에 공포한다.

대통령 문재인 (인)

2021년 11월 30일

국무총리 김부겸

국무위원 행정안전부 장관(소방청 소관)

전해철

[번호 : 제2024 - 11호]

청 럽 감 사 실

권 고

제 목 시설물유지관리규정 정비 필요

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단 (은하수공원사업소)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”)에서는 「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」에 따라 공단에서 관리 및 운영하는 시설물의 유지관리와 보수업무를 효율적으로 수행하기 위하여 노력하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

가. 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 개정

「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」 제2조 제9호에 따르면 “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제3조에서 정하는 것을 말한다 라고 규정하고 있고

「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」 제24조 제2항 제1호에

따르면 피난계획에 관한 사항과 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제24조에서 정한 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행으로 규정하고 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 지난 2022년 12월 1일부터 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」로 제정³⁾ 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 전부개정⁴⁾되었다.

나. 전기사업법 시행규칙 일부개정 및 전기안전관리법 시행규칙 제정

「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」 제20조 제1항에 따르면 소관부서장은 「전기사업법 시행규칙」 제32조에 따라 해당기한을 초과하지 않도록 사업장 내 자가용전기설비에 대하여 한국전기안전공사로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다라고 규정하고 있다.

「전기사업법 시행규칙」 제32조 정기검사의 대상·기준 및 절차 등에 관한 사항은 지난 2021년 4월 1일 부로 일부개정 및 삭제⁵⁾되었으며 관련사항은 「전기안전관리법 시행규칙」으로 지난 2021년 4월 1일부로 제정⁶⁾되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라, 「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」에서 인용하고 있는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

3) 제정이유 : 화재예방과 안전관리에 관한 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할수 있도록 화재예방에 관한 법률을 별도제정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)
4) 개정이유 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 복잡하게 규정된 화재예방에 관한 사항을 분리하여 별도제정하기로함에 따라 현행 법률의 제명을 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률로 변경하는 한편, 변화하는 소방 환경에 맞추어 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 전부개정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)
5) 전기사업법 시행규칙 일부개정 시 제32조를 삭제한다고 공포 [시행 2021. 4. 1].[산업통상자원부령 제414호, 2021. 4. 1 일부개정]
6) 전기안전관리법 시행규칙 제정이유 : 전기설비 설치 단계부터 유지관리 단계까지 안전관리가 체계적으로 이루어 질 수 있도록 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 전기사업법에서 분리하여 별도의 법률로 규율하는 내용으로 전기안전관리법이 제정됨에 따라 자가용 전기설비 공사계획의 인가 또는 신고절차와 사용전검사, 정기검사등의 대상·방법 및 전기안전관리자의 선임절차 등 법률 및 같은법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항 정함[시행 2021. 4. 1].[산업통상자원부령 제415호, 2021. 4. 1 제정]

로 「전기사업법 시행규칙」은 「전기안전관리법 시행규칙」의 제정 및 개정 사항을 반영하여 정비할 필요가 있다.

관계부서 의견 은하수공원사업소 “ 해당규정은 2020년 11월10일 안전감사실에서 제정한 규정으로서 2024년 1월1일 공단 조직개편에 따라 관리부서가 은하수공원사업소로 이관되었으나 해당 시점에 관련법률과 관련된 변경사항이 없어 개정 필요사항을 파악하지 못하였으나, 변경된 법률사항을 반영하여 규정개정을 실시하겠다 ” 는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 세종특별자치시시설관리공단 이사장은 「세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정」에서 인용하고 있는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 「전기사업법 시행규칙」은 「전기안전관리법 시행규칙」의 제정 및 개정 사항을 반영하여 관련규정을 정비하시기 바랍니다.
(권고)

[관련 법률 등]

□ 세종특별자치시시설관리공단 시설물유지관리규정

[시행 2024. 1. 1] [제정 2023. 12. 12. 규정 제137호]

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

9. “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제3조에서 정하는 것을 말한다.

제20조(정기검사) ① 소관부서장은 「전기사업법 시행규칙」 제32조에 따라 해당 기한을 초과하지 않도록 사업장 내 자가용전기설비에 대하여 한국전기안전공사로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 정기점검을 하여 「전기사업법」 제67조제1항에 따른 “기술 기준”에 적합하지 않다고 통보된 일반용 전기설비에 대해서는 조속히 보수계획을 수립하여 항상 전기설비 기준에 적합하도록 유지관리를 하여야 한다.

제24조(소방안전관리자의 선임 및 업무) ② 제1항에 따라 소방안전관리자로 선임된 부서장은 다음 각 호의 소방안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

1. 피난계획에 관한 사항과 「화재예방, 소방시설·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제24조에서 정한 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행
2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육
3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리
4. 소방 관련 훈련 및 교육
5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리
6. 화기 취급의 감독
7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률[제정·개정이유]

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18522호, 2021. 11. 30., 전부개정]

◇ 개정이유

현행 법률은 화재 예방정책에 관한 사항과 소방시설 설치 및 관리에 관한 사항 등이 함께 복잡하게 규정되어 있어 국민이 이해하기 어려울 뿐만 아니라 화재로 인한 피해를 줄이고 체계적인 화재 예방정책 추진에도 한계가 있음.

이에 현행 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 복잡하게 규정된 화재 예방에 관한 사항을 분리하여 별도의 법률로 제정하기로 함에 따라 현행 법률의 제명을 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 변경하는 한편, 변화하는 소방환경에 맞추어 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 반영하여 전부 개정하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 전부 개정법률을 이에 공포한다.

대통령 문재인 (인)

2021년 11월 30일

국무총리 김부겸

국무위원 행정안전부 장관(소방청 소관)

전해철

□ 전기안전관리법 시행규칙[제정·개정이유]

[시행 2021. 4. 1.] [산업통상자원부령 제415호, 2021. 4. 1., 제정]

◇ 개정이유 및 주요내용

전기설비의 설치 단계부터 유지·관리 단계까지 안전관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 「전기사업법」에서 분리하여 별도의 법률로 규율하는 내용으로 「전기안전관리법」이 제정(법률 제17171호, 2020. 3. 31. 공포, 2021. 4. 1. 시행)됨에 따라 자가용전기설비 공사계획의 인가 또는 신고 절차와 사용전검사, 정기검사 등의 대상·방법 및 전기안전관리자의 선임절차 등 법률 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 개정문

◎ 산업통상자원부령 제415호

전기안전관리법 시행규칙을 다음과 같이 공포한다.

2021년 4월 1일

산업통상자원부장관 (인)

□ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률[제정·개정이유]

[시행 2022.12. 1] [제정 2021. 11. 30. 법률 제18523호]

◇ 제정이유

화재로 인한 인명과 재산 피해를 줄이기 위해서는 체계적이고 일관된 화재 예방 정책 추진이 필요하나 현행 화재 예방과 관련된 제도와 법률 규정이 「소방기본법」과 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 분산되어 있고, 잦은 개정으로 법체계가 복잡하여 국민이 이해하기 어려울 뿐만 아니라 법제도적으로 화재 예방과 안전관리가 체계적이고 일관되지 않은 문제가 있음.

이에 화재 예방과 안전관리에 관련된 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재 예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할 수 있도록 화재 예방에 관한 법률을 별도로 제정하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률을 이에 공포한다.

대통령 문재인 (인)

2021년 11월 30일

국무총리 김부겸

국무위원 행정안전부 장관(소방청 소관)

전해철

[번호 : 제2024 - 12호]

청 럽 감 사 실

권 고

제 목 취업규정 및 임금피크제 정비 필요

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단 (인사총무팀)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”)에서는 「세종특별자치시시설관리공단 취업규정」은 공단 직원의 근로조건 및 취업에 관한사항을 규정하고 있으며 「세종특별자치시시설관리공단 임금피크제 운영규정」은 임금피크제 시행과 관련하여 적용 대상자의 인사, 보수, 퇴직금에 관한 제반사항을 규정하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

가. 취업규정

「세종특별자치시시설관리공단 취업규정」 제39조 제6항에 따르면 「한국방송통신대학교 설치령」에 따른 한국방송통신대학교에 재학 중인 직원이 출석수업에 참석하기 위하여 연가 일수를 초과하는 출석수업 기간에 대한 수업휴가를

받을 수 있다고 규정하고 있으나 「한국방송통신대학교 설치령」은 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령」 제정⁷⁾에 따라 지난 2021년 7월 13일부로 폐지⁸⁾되었다.

나. 임금피크제 운영규정

「세종특별자치시시설관리공단 임금피크제 운영규정」 제5조 제1항에 따르면 임금피크제 적용대상자의 적용기간은 「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제28조제1항제2호 및 「공무직 및 기간제 근로자 관리규정」 제54조 제1항 정년퇴직 예정일 이전 3년간 적용한다 라고 규정하고 있으나

「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제28조는 신분보장에 관련된 조항으로, 직원은 형의선고·징계처분 또는 이 규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·면직 또는 기타 불이익한 처분을 받지 아니한다라고 되어있으며 「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제29조제1항제2호⁹⁾에서 일반직 직원의 정년은 일반직은 60세라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「세종특별자치시시설관리공단 취업규정」에서 인용하고 있는 「한국방송통신대학교 설치령」은 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률시행령」의 제정 및 개정사항을 반영하여 정비하고 「세종특별자치시시설관리공단 임금피크제 운영규정」 제5조 제1항에서 인용하고 있는 「세종특별자치시시설관

7) 제정이유 : 국민의 학습권 보장 및 평생교육 진흥을 위하여 한국방송통신대학교 법적지위 강화 및 국립고등평생교육 기관으로서의 성격을 명확히하는 내용등으로 교직원 임명, 정원, 부속시설 등의 설치, 운영 및 하부조직의 구성 운영에 필요한 사항 등에 법률에서 위임된 사항과 그시행에 필요한 사항을 정함 [시행 2021. 7. 13],[대통령령 제31709호, 2021. 6. 1. 제정]

8) 한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령[시행 2021. 7. 13],[대통령령 제31709호, 2021. 6. 1. 제정] 부칙 제2조(다른 법령의 폐지) 한국방송통신대학교 설치령은 폐지한다.

9) 제29조(정년) ① 직원의 정년은 다른법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각호와 같다. 1. 임원 : 연령제한 없음 2. 일반직 : 60세

리공단 인사규정」 제28조 제1항 제2호는 「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제29조 제1항 2호로 규정을 정비할 필요가 있다.

관계부서 의견 인사총무팀에서는 별다른 이견 없이 “취업규정 및 임금피크제 운영규정을 개정 하겠다.” 라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 「세종특별자치시시설관리공단 취업규정」에서 인용하고 있는 「한국방송통신대학교 설치령」은 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령」의 제정 및 개정사항을 반영하여 정비하고 「세종특별자치시시설관리공단 임금피크제 운영규정」 제5조 제1항에서 인용하고 있는 「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제28조 제1항 제2호는 「세종특별자치시시설관리공단 인사규정」 제29조 제1항 2호로 규정을 정비하시기 바랍니다. (권고)

[관련 법률 등]

□ 세종특별자치시시설관리공단 취업규정

[시행 2023. 12. 6.] [규정 제123호, 2023. 11. 17., 일부개정]

제39조(특별휴가) ⑥ 「한국방송통신대학교 설치령」에 따른 한국방송통신대학교에 재학 중인 직원이 출석수업에 참석하기 위하여 연가일수를 초과하는 출석수업 기간에 대한 수업휴가를 받을 수 있다.

□ 한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률 시행령

[시행 2021. 7. 13.] [대통령령 제31709호, 2021. 6. 1., 제정]

◇ 제정이유

국민의 학습권 보장 및 평생교육 진흥을 위하여 한국방송통신대학교의 법적 지위를 강화하고, 국립 고등평생교육기관으로서의 성격을 명확히 하는 등의 내용으로 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」이 제정(법률 제 17888호, 2021. 1. 12. 공포, 7. 13. 시행)됨에 따라, 교직원의 임명·정원, 부속 시설 등의 설치·운영 및 하부조직의 구성·운영에 필요한 사항 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2021년 7월 13일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 폐지) 한국방송통신대학교 설치령은 폐지한다.

제3조(다른 법령의 개정) ① 공무원보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제36조의2제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “「한국방송통신대학교 설치령」“을 “「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」“로 한다.

② 국가공무원 복무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제20조제6항 중 “「한국방송통신대학교 설치령」“을 “「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」 제9조제1항“으로 한다.

□ 세종특별자치시시설관리공단 임금피크제 운영규정

[시행 2023. 11. 29.] [규정 제9호, 2023. 11. 29., 제정]

제5조[적용기간] ① 임금피크제 적용대상자의 적용기간은 『세종특별자치시시설관리공단 인사규정』 제28조제1항제2호 및 『공무직 및 기간제 근로자 관리규정』 제54조제1항 정년퇴직 예정일 이전 3년간 적용한다.

② 제1항에 따라 정년퇴직일이 6월 30일인 직원은 퇴직일 3년전 7월 1일부터, 정년퇴직일이 12월 31일인 직원은 퇴직일 3년전인 1월 1일부터 적용한다.

□ 세종특별자치시시설관리공단 인사규정

[시행 2024. 3. 28.] [규정 제140호, 2024. 3. 6., 일부개정]

제28조[신분보장] 직원은 형의선고·징계처분 또는 이 규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·면직 또는 기타 불이익한 처분을 받지 아니한다.

제29조[정년] ① 직원의 정년은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호와 같다.

1. 임원 : 연령제한 없음
2. 일반직 : 60세

② 직원의 정년퇴직 기준일은 그 정년에 이른 날이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일로, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일로 한다.

[번호 : 제2024 - 13호]

청 럽 감 사 실

권 고

제 목 주차시설 운영내규 정비 필요

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단 (주차시설팀)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”)에서는 「세종특별자치시시설관리공단 주차시설 운영내규」에 따라 주차시설(이하 “공영주차장”이라 한다.)의 운영에 필요한 사항을 정하고 운영하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

가. 소방안전관리

「세종특별자치시시설관리공단 주차시설운영내규」 제22조 제1항에 따르면 소방시설 유지 및 안전관리에 관한 법률의 적용을 받는 해당 주차장은 소방안전관리자를 선임하여야 한 다라고 규정하고 있으나

「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재예방, 소방시설

설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」로 일부개정¹⁰⁾ 되었고 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」은 지난 2022년 12월 1일부터 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」로 제정¹¹⁾ 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 전부개정¹²⁾ 되었다.

나. 전기안전관리

「세종특별자치시시설관리공단 주차시설운영내규」 제23조 제1항에 따르면 전기사업법의 적용을 받는 해당 주차장은 전기안전관리자 또는 전기안전관리 대행사업자를 선임하여야 한다 라고 규정하고 있으나 「전기사업법」 내 전기안전관리자 관련사항은 「전기안전관리법」으로 지난 2021년 4월 1일로 제정¹³⁾되었다.

다. 승강기관리

「세종특별자치시시설관리공단 주차시설운영내규」 제24조 제1항에 따르면 승강기가 설치된 주차장은 승강기시설 안전관리법에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여야 한다라고 규정하고 있으나

「승강기시설 안전관리법」은 지난 2019년 3월 28일부터 「승강기 안전관리법」으로 전부개정¹⁴⁾ 되었다.

10) 개정이유 : 법의 명칭과 목적을 개정하여 화재예방 및 피해저감 사항을 규정 할수 있도록 하고, 소방시설 설치기준에 이용자 및 화재위험 특성을 고려하도록 명시하는 등 현행법의 미비점을 개선·보완하여 화재 및 재난 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하려는 것임(법률 제13062호, 2015. 1. 20, 일부개정, 시행 2016. 1. 21)

11) 제정이유 : 화재예방과 안전관리에 관한 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할수 있도록 화재예방에 관한 법률을 별도제정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)

12) 개정이유 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 복잡하게 규정된 화재예방에 관한 사항을 분리하여 별도제정하기로함에 따라 현행 법률의 제명을 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률로 변경하는 한편, 변화하는 소방환경에 맞추어 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 전부개정(법률 제18523호, 2021. 11. 31, 제정, 시행 2022. 12. 1)

13) 제정이유 : 전기설비 안전관리에 관한 사항을 전기사업법에서 분리하여 이 법을 제정함으로써 전기설비의 설치부터 유지·관리 단계까지 안전관리가 체계적으로 이루어지도록 함으로써 전기재해를 예방하고 공공의 안전을 확보하려는 것임. (법률 제17171호, 2020. 3. 31, 제정, 시행 2021. 4. 1)

14) 개정이유 : 승강기부품 제조업자 또는 수입업자의 유지관리업자에 대한 기술지도 등 사후관리 의무를 강화하기 위하여 승강기부품의 제조업 또는 수입업에 대한 등록제를 도입하고, 다중이용시설 등 승강기가 설치된 건축물의 용도 및 승강기의 종류 등에 따라 승강기 안전관리자에게 일정한 자격요건을 갖추도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하며, 일본식 표현인 ‘시달’을 ‘통보’로 변경하려는 것임. (법률 제15526호, 2018. 3. 27, 제정, 시행 2019. 3. 28)

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라, 「세종특별자치시시설관리공단 주차시설운영내규」에서 인용하고 있는 「소방시설유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」로 「전기사업법」은 「전기안전관리법」으로 「승강기시설 안전관리법」은 「승강기 안전관리법」의 제정 및 개정사항 반영하여 정비할 필요가 있다.

관계부서 의견 주차시설팀에서는 별다른 이견이 없었으며 “앞으로 운영내규를 개정하겠다”라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 「세종특별자치시시설관리공단 주차시설운영내규」에서 인용하고 있는 「소방시설유지 및 안전관리에 관한 법률」은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」로 「전기사업법」은 「전기안전관리법」으로 「승강기시설 안전관리법」은 「승강기 안전관리법」의 제정 및 개정사항 반영하여 정비하시기 바랍니다. (권고)

[관련 법률 등]

□ 세종특별자치시시설관리공단 주차시설 운영내규

[시행 2021. 12. 1.] [규정 제73호, 2021. 11. 23., 일부개정]

제22조(소방안전관리) ① 소방시설유지 및 안전관리에 관한 법률의 적용을 받는 해당 주차장은 소방안전관리자를 선임하여야 한다.

② 소방안전관리자는 법령에 의해 자격을 갱신하는 교육을 수료하고, 법령에 규정된 소방훈련, 정밀점검 및 기능점검을 연1회 수행하여야 한다.

제23조(전기안전관리) ① 전기사업법의 적용을 받는 해당 주차장은 전기안전관리자 또는 전기안전관리 대행사업자를 선임하여야 한다.

② 전기안전관리자는 정기적인 안전점검과 한국전기안전공사에서 시행하는 정기검사를 성실히 수행하여야 한다.

제24조(승강기관리) ① 승강기가 설치된 주차장은 승강기시설 안전관리법에 따라 승강기 안전관리자를 선임하여야 한다.

② 승강기안전관리자는 한국승강기안전공단에서 시행하는 정기검사를 성실히 이행하여야 한다.

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

[시행 2016. 1. 21.] [법률 제13062호, 2015. 1. 20., 일부개정]

◇ 개정이유

2014년 5월 28일 화재가 발생한 전라남도 장성 요양병원의 병실에는 화재진압에 필수적인 스프링클러가 설치되어 있지 아니하여 대규모 인명피해가 발생하는 것을 막지 못했음. 관련 법령에 따르면 요양병원의 병실에는 스프링클러 설치 의무가 없지만, 입원환자·이용형태가 유사한 노인요양원에는 스프링클러를 의무적으로 설치하도록 규정되어 있음.

이처럼 시설물마다 소방시설 설치 기준이 상이하고, 화재위험이 높거나 인명피해 가능성이 높은데도 오히려 소방시설 설치 기준이 낮은 것은 법령에 정한 기준에 화재위험 특성과 이용자 특성이 충분히 반영되지 아니하고 있기 때문임. 우리나라의 경우 건축물 및 시설물의 용도, 면적, 수용인원만을 고려하여 소방시설 설치기준을 마련하고 있으나, 미국 등 선진국의 경우는 이 외에도 나이, 피난속도 등 재실자 특성과 취침 여부 등 이용형태, 화기사용 여부 등 발화가능성을 포함한 이용자 및 화재위험 특성을 고려하여 소방시설 설치기준을 마련하고 있음.

한편, 화재안전에 관한 각종 사항들이 여러 법령에 흩어져 있어 법제도적으로 화재안전 관리가 체계적이고 일관되지 아니한 문제가 있음. 요양병원의 경우 현행법에는 소방시설 설치 및 유지에 관한 사항만 규정하고 있고, 화재와 직간접적으로 관련되는 다른 요소들, 예를 들어 피난로 등 건축구조에 관한 사항은 「건축법」, 요양병원의 허가·화재예방대책 등에 관한 사항은 「노인복지법」에 각각 규정하고 있어 화재예방 및 화재피해 저감에 필요한 사항을 체계적으로 규정하지 못하는 실정임.

이로 인해 관련 법령에 거동이 불편하고 인지력이 떨어져 자력 피난이 곤란한 노인환자들을 위한 피난로 설치기준과 야간 화재발생시 환자보호 대책 등에 대한 내용이 포함되어 있지 않는 등 법제도 전반적으로 시설물을 이용하는 이용자 및 화재위험 특성이 제대로 고려되지 않고 있음.

이에 법의 명칭과 목적을 개정하여 화재예방 및 피해저감 사항을 규정할 수 있도록 하고, 소방시설 설치기준에 이용자 및 화재위험 특성을 고려하도록 명시하는 등 현행법의 미비점을 개선·보완하여 화재 및 재난 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률을

이에 공포한다.

대통령 박근혜 (인)

2015년 1월 20일

국무총리 정홍원

국무위원 국민안전처 장관 박인용

◇ 법률 제13062호

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률”을 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률”로 한다.

□ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률[제정·개정이유]

[시행 2022.12. 1] [제정 2021. 11. 30. 법률 제18523호]

◇ 제정이유

화재로 인한 인명과 재산 피해를 줄이기 위해서는 체계적이고 일관된 화재 예방 정책 추진이 필요하나 현행 화재 예방과 관련된 제도와 법률 규정이 「소방기본법」과 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 분산되어 있고, 잦은 개정으로 법체계가 복잡하여 국민이 이해하기 어려울 뿐만 아니라 법 제도적으로 화재 예방과 안전관리가 체계적이고 일관되지 않은 문제가 있음. 이에 화재 예방과 안전관리에 관련된 법률 규정을 하나로 통합하여 국민이 이해하기 쉽고 화재 예방에 관하여 일관되고 체계적인 정책을 추진할 수 있도록 화재 예방에 관한 법률을 별도로 제정하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률을 이에 공포한다.

대통령 문재인 (인)

2021년 11월 30일

국무총리 김부겸

국무위원 행정안전부 장관(소방청 소관)

전해철

□ 전기안전관리법 시행규칙[제정 · 개정이유]

[시행 2021. 4. 1.] [산업통상자원부령 제415호, 2021. 4. 1., 제정]

◇ 개정이유 및 주요내용

전기설비의 설치 단계부터 유지·관리 단계까지 안전관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 「전기사업법」에서 분리하여 별도의 법률로 규율하는 내용으로 「전기안전관리법」이 제정(법률 제17171호, 2020. 3. 31. 공포, 2021. 4. 1. 시행)됨에 따라 자가용전기설비 공사계획의 인가 또는 신고 절차와 사용전검사, 정기검사 등의 대상·방법 및 전기안전관리자의 선임절차 등 법률 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 개정문

◎ 산업통상자원부령 제415호

전기안전관리법 시행규칙을 다음과 같이 공포한다.

2021년 4월 1일

산업통상자원부장관 (인)

□ 승강기 안전관리법[제정 · 개정이유]

[시행 2019. 3. 28.] [법률 제15526호, 2018. 3. 27., 전부개정]

◇ 개정이유

지금까지 개별법에 따라 각각 운영되어 왔던 승강기부품 안전인증 등 승강기 안전관리에 관한 사항들을 통일적이고 종합적으로 운영하여 승강기 사고 등으로 인한 위해(危害)로부터 승강기 이용자를 보호하기 위하여, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 및 생활용품 중 승강기부품의 안전인증 및 안전확인의 신고 등에 관한 사항들을 이 법에 따른 승강기부품 안전인증으로 통합하여 규정하는 한편,

승강기부품 제조업자 또는 수입업자의 유지관리업자에 대한 기술지도 등 사후관리 의무를 강화하기 위하여 승강기부품의 제조업 또는 수입업에 대한 등록제를 도입하고, 다중이용시설 등 승강기가 설치된 건축물의 용도 및 승강기의 종류 등에 따라 승강기 안전관리자에게 일정한 자격요건을 갖추도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하며, 일본식 표현인 ‘시달’을 ‘통보’로 변경하려는 것임.

◇ 개정문

국회에서 의결된 승강기시설 안전관리법 전부개정법률을 이에 공포한다.

대통령 문재인 (인)

2018년 3월 27일

국무총리 이낙연

국무위원 행정안전부 장관 김부겸

[번호 : 제2024 - 14호]

청 럽 감 사 실

통 보

제 목 차량관리내규 정비 필요

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단(재무회계팀)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”)에서는 「세종특별자치시시설관리공단 차량관리 내규」에 따라 공단에서 사용하는 차량의 관리·운영에 필요한 사항을 정하여 차량관리의 효율성을 기함을 목적으로 규정을 정하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

「세종특별자치시시설관리공단 차량관리내규」 제12조 제1항에 따르면 차량총괄부서를 회계계약팀으로 하고, 차량관리부서는 각 사업용 차량을 운행하는 각 부서로 한다고 되어있으나, 회계계약팀의 부서명은 지난 조직개편(2024.1.1.)에 재무회계팀으로 부서명이 변경¹⁵⁾되었다.

「세종특별자치시시설관리공단 차량관리내규」 제13조 제2항에 따르면 관

15) 조직개편(2024.1.1.)에 따라 회계계약팀에서 재무회계팀으로 부서명 변경(혁신기획실-4841호, 2023. 11. 8)

외출장시 차량을 사용하고자 하는 직원은 “별지 제7호 서식”에 따라 관외출장일 1일전까지 차량사용을 신청하고 승인을 받아야 한다고 되어있다. 따라서 관외출장에 차량 사용시, 관외출장일 1일 전까지 차량사용을 신청하고 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 조직개편에 따른 부서명 현행화

공단은 지난 2024년 1월 1일자로 조직개편¹⁶⁾을 실시하였으며 이에 따라 회계계약팀의 부서명은 재무회계팀으로 변경되었다. 이에 따라 차량관리내규 내의 총괄부서를 명확히 하기 위하여 변경된 부서명을 반영하는 등 현행화할 필요가 있다.

나. 차량사용신청 승인서 관련 개선 필요

2021년 3월 11일 이후로 차량사용신청승인서를 작성한 사례가 없으며 차량사용승인신청서의 주요 내용¹⁷⁾은 출장신청서¹⁸⁾ 및 차량운행일지¹⁹⁾등을 통하여 운영하고 있다.

관계부서 의견 재무회계팀은 “조직개편에 따른 부서명 변경사항과 현재 업무환경 미반영 내규 항목 삭제 등 차량운영관리내규 개정을 추진하겠다”라는 의견²⁰⁾을 제시하였다.

조치할 사항 세종특별자치시시설관리공단 이사장은 「차량관리운영 내규」 내

16) (기존) 2본부 2실 1소 12팀 294명 → (개편) 3본부 2실 1소 1단 17팀 314명, (시행일) 2024년 1월1일 / 조직개편 시행 알림 및 후속조치 이행 철저(혁신기획실-4814, 2023. 11. 8)

17) 차량번호, 차량운전직원, 차량사용일시, 행선지, 용무, 사용자, 유류소모량(예상), 운행거리(예상)

18) 공단 취업규정 제43조 및 전자문서시스템 내 출장 신청 시 시내 및 시외 출장 구분선택 하여 결재 중

19) 관리부서, 차량번호, 일자, 운전자, 동승자, 목적지 및 경유지, 운행목적, 출발 및 도착 시간, 운행거리, 주유, 차량 이상유무 등

20) 공단 규정 및 내규운영 의견서 회신 시, 차량관리내규 제12조1항 부서명 변경사항 미반영 및 동 내규 제13조 3항 현재 업무환경 미반영 내규 항목 삭제에 대하여 2024년 내에 개정 추진예정이라고 회신 하였음(재무회계팀-2720호, 2024. 7. 9)

조직개편에 따른 부서명을 현행화 하기 바라며, 또한 차량관리 내규 내 차량사용승인신청서 관련해서 동 서식과 별도로 출장신청서 및 차량운행일지 등을 운영할지 또는 현재 업무환경을 반영하여 운영할지에 대해 검토 후, 업무 효율성을 고려하여 「차량관리운영 내규」를 정비하시기 바랍니다. (통보)

[관련 법률 등]

□ 세종특별자치시시설관리공단 차량관리내규

[시행 2020.12.14.] [규정 제63호 2020. 11. 14. 일부개정]

제12조[차량관리부서 지정] ① 차량총괄부서를 회계계약팀으로 하고, 차량관리부서는 각 사업용 차량을 운행하는 각 부서로 한다.

② 이사장은 제1항에서 정한 차량관리부서 외에 사업의 성질상 실질적으로 차량을 전담 운행하는 부서에서 관리하는 것이 효율적이라고 판단되는 경우에는 관리부서를 변경 지정하여 차량유지관리 등 차량운영 전반을 담당하게 할 수 있다.

제13조[차량의 사용] ① 이사장은 공단소속 직원에 한하여 차량의 사용을 허용할 수 있다. 다만, 부득이한 사정이 있을 때에는 직원 이외의 자에게도 사용을 허용할 수 있다.

② 관외출장 시 차량을 사용하고자 하는 직원은 “별지 제7호 서식”에 따라 관외출장일 1일 전까지 차량 사용을 신청하고 승인을 받아야 한다.

③ 모든 차량은 정당한 사유 없이 개인적인 용도로 사용하지 못하며, 공단의 기관명, 로고, 마스코트, 슬로건, 홈페이지 주소 등을 이용하여 공무용 차량임을 표시하여야 한다. 다만, 전용차량 및 의전·감사·조사용 차량 등 공무수행 시 공무용 차량임을 표기하기 곤란한 차량은 공무용 차량임을 표시하지 아니할 수 있다.

④ 업무용 차량을 일시적으로 직원 동호회 지원, 대중교통 연계 직원 출퇴근 지원 등 차량의 당초 사용 목적이외의 용도로 사용하고자 하는 경우에는 이사장의 승인을 얻어야 한다.

⑤ 차량총괄부서의 장은 정부의 에너지 수급 상황 등을 고려하여 필요한 경우에 차량의 운행을 제한할 수 있다.